



בפני המפקחת על רישום מקרקעין חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 20/11

בענין :

1. אדוארד בלאו

התובע
נתבע שכנגד

2. ענת יסלוביץ-מנקס

נתבעת שכנגד

נ ג ד

1. נציגות הבית המשותף ברח בירם 11/36, חיפה
34986

הנתבעת
תובעת שכנגד

2. יששכר יוסוב

3. אמנון גל-עוז

כולם ע"י ב"כ עוה"ד ערן שדה ואח
מרח' שיבת ציון 68, ת.ד. 565, חיפה 31004
טל': 04-8620051, פקס: 04-8620052

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. שוכר של דירה בבית משותף הגיש תביעה לצו עשה נגד נציגות הבית המשותף בעילה של הפר עה לעשיית שימוש בגג הבית המשותף לצורך התקנת צלחות ואנטנות לקליטת שידורי לוויין [להלן אחד או כולם: "המתקנים"]. נטען בתביעה כי הנציגות אוסרת על התובע התקנת המתקנים ולא זו בלבד אלא גם שמונעת בעדו עליה לגג הבית לצורך כך ואף הורידה מתקנים שהיו מותקנים שם לעומת זאת חוק התקשורת מקנה לו זכות להתקנת מתקנים ללא נטילת הסכמה מכל גורם בבית המשותף.
2. הבית המשותף הנדון נמצא ברח' בירם 11 חיפה ומזוהה כגוש 11196 חלקה 2. הבית מונה 64 יחידות משנה על פני 18 קומות.

3. הנציגות הגישה כתב הגנה ולפיו לא ראתה בתובע בעל זכויות מהטעם שאנו בעל דירה. כמו כן טענה שהתובע הסיג את גבול הרכוש המשותף שלא כדין ובניגוד להחלטה שהתקבלה אצל האסיפה הכללית של בעלי הדירות [להלן: "האסיפה הכללית"] ולפיה לא יותקנו מתקנים פרטיים על גג הבית. חוק התקשורת אינו דן בתשתית עובדתית דומה ולכן אינו רלבנטי. חסד נטתה הנציגות לתובע כשנענתה לבקשתו להתקין צלחת קליטה אחת לתקופת השכירות שעמדה באותו שלב להסתיים, ואילו התובע השתמש בנכונות הזו לרעה והתקין 4 צלחות לוויין באופן פיראטי עם כבלים גלויים ומסוכנים ומבקש להותירם על כנם כל עוד שוכר את הדירה בתקופות שכירות מתחדשות. לדרישת הנציגות הוא נאות לסלק את המתקנים אך חזר בו.
4. האופן בו הותקנו המתקנים הסב נזק לתורן קולט הברקים המותקן על גג הבית בעת שסופת רוחות פקדה אותו. היעדרו של תורן קולט ברקים העמיד את הבית בסכנה בעיקר לנוכח גובהו ומיקומו ברום הר הכרמל, ולכן הנציגות הסירה את צלחות הלוויין של התובע והתקינה תורן תקין לקליטת ברקים הוצאות הכרוכות בפעולות אלו בסך של 2,857 ש"ח מהוות עילת התביעה שכנגד שהגישה הנציגות נגד התובע וכן נגד בעלת הדירה. אף לא אחד מבעלי הדירות אינו מורשה לעלות לגג הבית ללא ליווי של חבר נציגות לנוכח ריבוי המתקנים ה- משותפים שם וכן מתקנים פרטיים שהותקנו קודם לקבלת החלטת האסיפה הכללית.
5. התובע/נתבע שכנגד הגיש כתב הגנה ובו כופר בקשר בין נפילת תו רן קליטת הברקים לבין התקנת צלחת הלוויין שלו בתחתית התורן. כמו כן דוחה את הטענה כאילו הוגבל מספר צלחות הלוויין שהתאפשר לו להתקין עלהג או נקצב לכך בזמן קצוב. ועוד הוסיף כי משנתבקש לצמצם בכמות צלחות הלוויין עשה כן.
6. הנתבעת שכנגד תמכה / הצטרפה לכתב ההגנה של השוכר וכן הודיעה, בדיון שהתקיים בפנך כי תקבל עליה כל החלטה שיפוטית
7. לדידי צלחות קליטה ואנטנות דין אחד להן שכן שתיהן מתקנים פרטיים. השוני הוא באפשרות שצלחות הלוויין הסבו נזקים כבדים יותר, מה שלא הוכח לדעתי.
8. הצדדים הביאו בפני עדויות לעייפה של אנשי מקצוע בתחום התקנת המתקנים. בעיני רלבנטיות רק עדויות הצדדים הישירים להליך שכן הכרעה במחלוקת לא נגזרת מהיתכנות התקנת המתקנים אלא מהזכות או היעדר הזכות להתקיים כפי שעולה מהיחסים המשפטיים בין הצדדים בזיקה לדיני הבתים המשותפים

בחינת העדויות

9. התובע העיד כי הרשות שניתנה לו להתקין מתקנים על הגג לא היתה קצובה בזמן. זכותו להתקין את המתקנים, טען, נטועה בדינים המסדירים הצבת מתקנים אלו לפי דיני התקשורת המקנים לו זכות להתקין מתקנים בתיאום עם הנציגות. איש המקצוע ששכר לצורך ההתקנה הינו בעל זיכיון כדין. מאחר ועם הנציגות תואמה התקנה של שני מתקנים בלבד – הוא הסיר 2 צלחות לוויין נוספות שהותקנו ללא תיאום מראש. מלכתחילה טעה לחשוב, כמו גם הנציגות, כי המתקנים שלו שהיו על התורן היו הסיבה לקריסתו ולכן נאות לתקן אותו על חשבונו אולם איש המקצוע ששכר העמידו על טעותו

01. חבר הנציגות מר יוסוב העיד כי יש בידי הנציגות פרוטוקולים של אסיפות הדיירים ואין מניעה ששוכר יפנה ויעיין בהם. התובע לא עשה כן. בקשתו להתקנת אנטנה נענתה לפניו משו רת הדין בשל היותו, לפי נימוקיו, זמני בבנין. לימים נוכחה הנציגות שמותקנות שתי אנטנות ומאוחר יותר – 4 אנטנות. תהיות שהעלתה הנציגות שכנעה את התובע לצמצם את כמות האנטנות ל- 2. העד הדגיש את חשיבות ההכרה בסמכויות הנציגות בעיקר בשים לב לכמות הדירות בבנין. אומר כבר כאן שהעדויות אמינה בעיני שכן עיקריה עולים בקנה אחד עם טענות התובע.

11. העיד גם מר גל- עוז שמכיר וסקר את המתקנים המשותפים השונים המורכבים של הבית המשותף ומסייע בידי הנציגות לתחזקם הוא שם את הדגש על הסכנות הטמונות בהיעדר תורן לקליטת ברקים בבית המשותף וכן הסביר את הקשר בין צלחת הלוויין של התובע שהיתה מותקנת על התורן לבין נפילתו בעת סופת הרוח העזה. המתקנים של התובע פורקו מגג הבית בעלות של 1,000 ₪ ששולמו מקופת הבית המשותף. כמו כן הותקן תורן חדש במקום זה שניזוק בסופת הרוח. בתשובה לשאלת התובע על שום מה הוא לא נדרש על ידי העד להסיר את המתקנים כשלראשונה נוכח בה ימצאותם על הגג השיב שהתריע על כך בפני הנציגות שנהגה בתובע במידת הרחמים ניתנה לתובע האפשרות לפרק בעצמו את המתקנים אולם משלא עשה כן – עשתה זאת הנציגות

21. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב כשכל צד חוזר על עיקרי עמדתו כפי שמופיעים בכתבי התביעה/הגנה.

31. לאחר שבחנתי את חומר הראיות, העדויות והדין, מצאתי לדחות הן את התביעה והן את התביעה שכנגד, למעט חיוב התובע בסך של 1,000 ₪.

47. מהות היחסים המשפטיים בין התובע לבין נציגת הבית המשותף:

- (א) התובע מחזיק בדירה בבית המשותף כשוכר
- (ב) זכותו נגזרת מזכותו של המשכיר; לשוכר אין יותר זכויות משיש למשכיר
עש"א 10716-03-10 מעם כב' השופטת אוהד.
- (ג) השוכר הוא 'צד אחר לסכסוך' במשמעות סעיף 173[1] לחוק המקרקעין
ורשאי להביא תביעתו בפני המפקח על רישום מקרקעין.
- (ד) החלטות המתקבלות כדין בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות
מחייבת את המשכיר, ונגזר מכך שמחייבת גם את השוכר.
- (ה) השוכר כפוף להחלטות האסיפה הכללית כשם שהמשכיר כפוף להן. לצד
חובה זו עומדת לו הזכות לעיין בספר ההחלטות של האסיפה הכללית
- (ו) לנציגות אין סמכות לסטות מה חלטות שהתקבלו כדין בפורום האסיפה
הכללית של בעלי הדירות. נהפוך הוא; היא מחויבת כלפי האסיפה הכללית של
בעלי הדירות כמו גם כלפי בעלי הדירות עצמם למלא אחריהן. הקפדה על קוצו
של י' חשובה במיוחד על רקע מורכבות הבית המשותף והחשש שהיענות לאחד
תפרוץ את סכר התביעות של בעלי דירות אחרים להתקין מתקנים פרטיים על גג
הבית, מה שיקשה על תחזוקתו התקינה
- (ז) כאמור הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים. נרשם לו תקנון
מוסכם המגדיר את סמכויות נציגות הבית המשותף וזאת בנוסף לסמכויות בחוק
המקרקעין ובתקנון המצוי
- (ח) הנציגות מחזיקה בספר החלטות שעומד לעיונו של כל בעל דירה.

57. מחומר הראיות נמצאתי למדה כי אכן בספר הפרוטוקולים של הבית המשותף
שמורה החלטה מיום 29.7.1998 שאישרה החלטה קודמת על איסור התקנת
אנטנות מכל סוג שהוא על גג הבנין. החלטה זו יושמה בהקפדה, ומכל מקום
התובע לא הוכיח אחרת: פרט למתקנים ש היו כבר מותקנים על הגג בעת
שהתקבלה החלטה זו לא נוספו מתקנים אחרים זולת אלו של התובע.

61. ההחלטה מחייבת את בעלת הדירה ומכאן שמחייבת גם את התובע

71. ככל שחבר הנציגות התיר לתובע להתקין מתקנים פרטיים על גג הבית לאחר מועד אותה החלטה, ב-2006, הוא פעל בחריגה מסמכות ובחוסר סמכות. החריגה מסמכות לא הופכת את החלטתו מחייבת את הנציגות ואפילו לא את בעלי הדירות. התובע ידע או היה עליו לדעת מה גבולות הסמכות של הנציגות ; אילו רצה להתקין מתקנים פרטיים בשונה מההחלטה שהתקבלה ושווה היה עליו להבטיח קבלת החלטה אחרת בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

81. מתוך שהתרשמתי שחבר הנציגות מר יוסוב שהעיד בפני היה אמין , והתיר את ההתקנה מבלי שקבל פרטים מלאים על מהות ההתקנה, על כך שהיא נוגדת את החלטת האסיפה הכללית, מתוך אמוון בתובע שההתקנה תהיה זמנית לא מצאתי הגיון על שום מה חבר הנציגות יאפשר לתובע , שוכר לשעה, מה שאינו מאפשר לשום בעל דירה אחר. הזמניות היתה נר לרגליו.

91. זאת ועוד, מצופה היה דווקא מבעלת הדירה, היא נתבעת שכנגד מס' 2 שתעמוד על מילוי ההחלטה לא רק על ידי שוכר מטעמה אלא גם על ידי כל בעלי הדירות האחרים או שוכרים מטעמה , תיידע אודותיה במפורש את השוכר מטעמה, ותבקר את העובדה שהנציגות לא ממלאה אחר החלטות האסיפה הכללית.

02. התובע לא היה רשאי אפוא להתקין מתקנים על גג הבית , לא מלכתחילה ולא בדיעבד ; הנציגות נתנה לו הזדמנות להסיר את המתקנים על חשבונו ומשלא עשה כן – בדין נהגה הנציגות בהסירה אותם על חשבון הקופה ה – משותפת. עלות ההסרה צריך שתחול על התובע הוא הנתבע שכנגד.

12. דומני שההתנצחות המשפטית כאן כל כולה התנצחות , שלא לומר – כוחנות, לשמה. אפשר שהרוח הלוחמנית שמשתמעת מחליפת המכתבים ליבתה את ההתנצחות, ומלכתחילה לא היה לה מקום . שומה על בעלי הדירות להקל על הנציגות למלא את חובותיה ותפקידה, ולא להקשות עליהם, לא כל שכן מקום שיש בנמצא החלטה ברורה וחד משמעית של האסיפה הכללית , סבירה לדעתי לחלוטין בשים לב למורכבות של המתקנים המשותפים על גג הבית, והעד גל-עוז הביא רק תמצית שלהם. הרושם הזה מתחזק על רקע טענת התובע שנמנעת בעדו עליה לגג הבית לצורך צפייה בנוף הנשקף מגג הבית. זו טענה בעלמא ומוטב לולא הועלתה שכן דירתו ממילא ממוקמת באחת הקומות העליונות של הבית המשותף, ויתרה מכך – הגג לא הוכשר כמרפסת תצפית, מותקנים עליו מתקנים רבים, ומכאן שלא נועד לתצפית.

22. דיני התקשורת אינם רלבנטיים שכן הם חלים מקום שהתקנון המוסכם אינו מכיל הוראה האוסרת התקנת מתקני תקשורת . כאן התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות **מכוח התקנון**, החלטה שיושמה על ידי כל בעלי הדירות. המחשבה כאילו חרף זאת זכאי בעל דירה או שוכר מטעמו לנהוג אחרת – לדעתי נטולת אחיזה בדין.

32. תביעת הנציגות לפיצוי על נזקים נוספים להם התובע אחראי נדחית בשל היעדר הוכחה במדת הראיה המתבקשת בדין האזרחי, זולת ההוצאה על פירוק המתקנים של התובע

42. אני דוחה אפוא את התביעה העיקרית, מקבלת חלקית את תביעת נציגות הבית המשותף ומחייבת את הנתבע שכנגד, הוא התובע, לשלם לנציגות את הסך של ₪ 1,000 עלות פירוק המתקנים מגג הבית וכן הוצאות משפט בסך של ₪ 2,500. בפסיקת הוצאות המשפט בקשתי להביא לידי ביטוי את דעתי כי התביעה מוטב לולא הוגשה כלל. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [26.1.11] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' אלול תשע"ב (19.8.2012).

העתיקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין